

BUSU BINTI HUSSAIN
ZAINAL ABIDIN BIN ABDUL RAHMAN
ZAINUL RASHID BIN ABDUL RAHMAN
SITI NOR BAYAH BINTI ABDUL RAHMAN
SITI NORLAILASARI BINTI ABDUL RAHMAN
SITI MURNI SURAYA BINTI ABDUL RAHMAN

lwn

ABDUL RAHMAN BIN ZAINOL ISKANDAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel) Pada: 5 Julai 2023 bersamaan 16 Zulhijah 1444H]

Kes Permohonan No.: 10000-077-0084-2022

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Puan Siti Nor Aira binti Mat Johar
(Tetuan Aira & Associates)*

Peguam Syarie Responden : *Tuan R.Fadhli Indra bin Didi Indra Tjahya &
Puan Norazuin binti Siran
(Tetuan Ram Reza & Muhammad)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan yang difailkan oleh Pemohon-Pemohon pada 12/9/2022 untuk mendapatkan suatu kebenaran melanjutkan tempoh masa

memfailkan Notis Rayuan terhadap keputusan Kes Pengesahan Ahli Waris Wasiat Wajibah dalam kes Permohonan No.: 10300-099-0250-2020 yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 31/3/2022.

[2] Melalui Notis Permohonan dan affidavit yang difailkan, Pemohon memohon untuk mendapatkan perintah-perintah berikut:

- i. Mahkamah ini meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon-Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Kos ditanggung oleh Responden.
- iii. Apa-apa relif yang difikirkan wajar dan patut diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sebagaimana berikut:

- i. Kebenaran ini diperlukan untuk membolehkan suatu rayuan dibuat terhadap perintah pengesahan ahli waris wasiat wajibah bagi menentukan kedudukan Responden selaku penerima wasiat wajibah sama ada boleh dianggap sebagai ahli waris si mati atau sebaliknya dalam keadaan wujudnya pemberian yang telah dilakukan oleh si mati kepada Responden.

- ii. Pemohon-Pemohon tidak memahami dan tidak mengetahui secara jelas kesan kepada perintah pengesahan ahli waris wasiat wajibah yang dikeluarkan pada 31/3/2022 (*selepas ini dikenali sebagai “perintah tersebut”*).
- iii. Pemohon-Pemohon hanya berkesempatan untuk berbincang dengan Peguam Syarie berkenaan perintah tersebut pada penghujung Julai 2022 akibat masalah kesihatan dan telah dinasihatkan supaya memfailkan rayuan.
- iv. Perintah tersebut dimeterai pada 2/6/2022 dan hanya diterima oleh Pemohon-Pemohon pada 14/6/2022 melalui Peguam Syarie Responden. Oleh itu Pemohon-Pemohon gagal memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan.

[4] Responden membantah Permohonan ini dengan kos melalui Afidavit Jawapan bertarikh 9/12/2022 dan menyatakan bahawa semasa perintah tersebut diputuskan pada 31/3/2022, salah seorang ahli waris yang pada ketika itu turut dinamakan sebagai Responden telah hadir bersama-sama Peguam Syarie yang dilantik. Oleh itu Pemohon-Pemohon sebenarnya telah mempunyai pengetahuan berkenaan perintah tersebut dan hak untuk memfailkan rayuan dalam tempoh yang ditetapkan.

[5] Pemohon-Pemohon kemudiannya memfailkan Afidavit Balasan pada 16/1/2023 dengan mempertahankan kenyataan-kenyataan yang dibuat melalui afidavit sokongan sebelumnya dengan mengulangi kenyataan-kenyataan tersebut. Kedua-kedua pihak seterusnya telah memfailkan hujahan masing-masing secara

serentak pada 29/3/2023 sebelum dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 26/5/2023.

FAKTA KES

[6] Busu binti Hussain iaitu Pemohon Pertama dalam kes ini adalah nenek kepada Responden (Abdul Rahman bin Zainol Iskandar). Manakala Pemohon-Pemohon lain adalah anak-anak kandung Pemohon Pertama hasil perkahwinannya dengan Abdul Rahman bin Mohd Nor (*selepas ini dikenali sebagai si mati pertama*) yang meninggal pada 1/1/2018.

[7] Responden pula adalah anak kandung kepada arwah Zainol Iskandar bin Abdul Rahman (*selepas ini dirujuk sebagai “si mati kedua”*) yang meninggal dunia pada 5/10/1988 dan merupakan cucu lelaki kepada Pemohon Pertama dan si mati pertama. Responden juga adalah anak saudara kepada lain-lain Pemohon.

[8] Pada 23/11/2018 Responden dan saudara lelakinya Zainal Abidin bin Abdul Rahman telah dilantik sebagai pentadbir harta pusaka arwah si mati pertama melalui tindakan WA-31NCVC-1893-11/2011 di Mahkamah Tinggi Malaya, Kuala Lumpur.

[9] Pada 26/6/2020 Responden telah memfailkan Permohonan-Permohonan berikut secara serentak iaitu:

- i. Perakuan Faraid (Kes Permohonan No.: 10300-040-0251-2020)
- ii. Pengesahan Ahli Waris Wasiat Wajibah (Kes Permohonan No.: 10300-099-0250-2020).

Kedua-dua permohonan ini dibuat oleh Responden bagi menuntut haknya bersama dua lagi saudara lelaki kandung ke atas harta pusaka si mati pertama melalui wasiat wajibah. Dalam permohonan Pengesahan Ahli Waris Wasiat Wajibah, Pemohon turut dinamakan sebagai salah seorang Responden.

[10] Kedua-dua permohonan tersebut telah diluluskan oleh Mahkamah Bicara pada 31/3/2022 berdasarkan seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 2016. Pada tarikh yang sama, suatu Perintah Faraid turut dikeluarkan yang mengandungi nama Responden dan dua lagi saudara lelaki kandungnya sebagai ahli waris kepada si mati pertama.

[11] Pada 14/6/2022 Pemohon telah menerima kedua-dua Perintah tersebut bersama suatu notis daripada peguam Responden yang menuntut agar Pemohon-Pemohon menyenaraikan Responden dan dua orang saudara kandungnya sebagai ahli waris si mati pertama dalam Surat Kuasa Mentadbir sebagaimana yang diputuskan pada 23/11/2018.

[12] Tidak berpuas hati dengan Perintah tersebut, maka Pemohon berhasrat untuk memfailkan rayuan bagi perintah Pengesahan Ahli Waris Wasiat Wajibah dalam kes Permohonan No.: 10300-099-0250-2020. Namun oleh sebab tempoh pemfailan Notis Rayuan telah berakhir, maka permohonan kebenaran ini difailkan.

[13] Bagi perintah faraid pula, pada 16/6/2023 yang lalu kami telah sebulat suara membenarkan permohonan Siti Nor Bayah Binti Abdul Rahman iaitu salah seorang Pemohon dalam kes ini untuk memfailkan semakan melalui kes Permohonan Melanjutkan Tempoh Memfailkan Semakan No.: 10000-085-0072-2022. Memandangkan fakta serta persoalan undang-undang yang berbangkit dan

dihujahkan adalah hampir sama, maka ulasan kami dalam kes ini adalah saling berkait dengan kes tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[14] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, yang memperuntukkan:—

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[15] Keperluan kepada kebenaran melanjutkan tempoh ini berikutan kegagalan Pemohon-Pemohon memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan ;

Notis Rayuan

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

[16] Bagi mempertimbangkan permohonan-permohonan di bawah seksyen 238, sering kali kami nyatakan bahawa faktor-faktor yang perlu diberi perhatian oleh Mahkamah sebelum sesuatu kebenaran diberikan adalah :—

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[17] Faktor-faktor ini telah menjadi prinsip yang mantap berdasarkan kes-kes yang telah diputuskan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini. Antaranya kes *Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain*, [2015] SHLR 106, kes *Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz* [2013] JH 36(1) 50 dan kes *Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud* [2015] JH 40(1).

[18] Merujuk kepada hujahannya, Pemohon-Pemohon antara lain menyatakan tempoh kelewatan adalah lebih kurang 3 bulan yang dikira mulai Pemohon-Pemohon mengetahui hak mereka untuk merayu iaitu pada penghujung Jun 2022 sehingga tarikh permohonan ini difailkan iaitu pada 12/9/2022. Kelewatan ini dikatakan berpunca daripada tindakan Peguam Syarie Pemohon-Pemohon yang tidak memaklumkan berkenaan hak tersebut selepas keputusan diberikan dan

disebabkan oleh masalah kesihatan Pemohon Pertama. Dalam menentukan kiraan tempoh kelewatan ini Pemohon-Pemohon telah bersandarkan kepada prinsip yang diputuskan dalam *kes Abdul Karim Kalapadathil Kutty Ali lwn Farisya binti Moideen Kutty JH [1435] JLD.37 BHG.2*.

[19] Penelitian kami kepada affidavit-afidavit kedua-dua pihak menunjukkan semasa keputusan kes diberikan pada 31/3/2022, Pemohon Keempat iaitu Siti Nor Bayah binti Abdul Rahman telah hadir bersama dengan Peguam Syarie yang juga dilantik oleh Pemohon-Pemohon lain. Berdasarkan kepada fakta ini, pada hemat kami dari segi undang-undangnya Pemohon-Pemohon telah dianggap mempunyai pengetahuan berkenaan penghakiman tersebut dan sepatutnya memahami hak untuk memfailkan rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan diberikan. Oleh yang demikian kami berpandangan tempoh kelewatan sepatutnya dikira mulai 31/3/2022 dan bukannya dari Jun 2022. Hal ini menjadikan tempoh kelewatan sebenar adalah selama 150 hari. Justeru sandaran Pemohon kepada kes *kes Abdul Karim Kalapadathil Kutty Ali lwn Farisya binti Moideen Kutty [supra]* adalah tidak tepat.

[20] Kami bersetuju bahawa tempoh tersebut boleh disifatkan agak panjang bagi sesuatu kebenaran lanjut tempoh masa. Pemohon-Pemohon memberikan alasan mengetahui hak untuk membuat rayuan hanya pada Julai 2022 setelah berbincang dengan Peguam Syarie yang baharu. Hal ini berikutan kegagalan Peguam Syarie terdahulu untuk menjelaskan hak tersebut. Selepas perbincangan tersebut, Pemohon-Pemohon hanya mengambil masa kira-kira dua bulan sahaja untuk memfailkan permohonan ini. Responden dalam hujahannya tidaklah menafikan fakta ini, namun mempersoalkan kewajaran alasan tersebut dan menyifatkannya sebagai alasan yang tidak munasabah.

[21] Pada hemat kami kegagalan Pemohon-Pemohon mendapatkan penjelasan berkenaan hak untuk merayu daripada Peguam Syarie terdahulu adalah sangat dikesali dan tidak sewajarnya berlaku. Namun demi keadilan dan dengan mengambil kira punca kelewatan dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon-Pemohon selepas mendapat Notis dan Perintah Mahkamah pada 14/6/2022, maka kami berpandangan bahawa permohonan ini bermerit.

[22] Dalam hal ini kami dengan hormatnya merujuk kepada kes ***Sharifah Badariah binti Mari v. Yasran bin Hj Hussain*** [supra] di mana Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan yang kami petik:

“Bahkan kecuaiian peguam sendiri pun yang mendatangkan kesan dan mudarat kepada anak guam boleh dimaafkan dan kami boleh memperakukan bukan sedikit pelanjutan tempoh rayuan dibenarkan atas kecuaiian peguam”

[23] Kami juga turut bersetuju dengan ulasan Mahkamah dalam kes ***Kamariah binti Ali lwn Ketua Pendakwa Syarie Terengganu 2010 JH 30(2) 107*** halaman 114 dimana Mahkamah memutuskan adalah tidak wajar sekiranya prosiding rayuan Pemohon disekat akibat dari kealpaan Peguam Syarie Pemohon. Pendekatan yang sama juga telah diputuskan di dalam kes ***Cosway (M) Sdn Bhd & Anor v Gan Poh Im*** [2005] [2005] 1 CLJ 573 di mana Mahkamah memutuskan bahawa ketidakpatuhan yang berpunca dari kesilapan peguamcara perayu tidak boleh menyebabkan perayu-perayu dipersalahkan.

[24] Kami turut bersetuju dan perkukuhkan keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes ***Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz*** [supra] yang mana antara lain dinyatakan bahawa:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[25] Selain itu, pertimbangan kami turut terarah kepada persoalan berkaitan sama ada Responden boleh dianggap ahli waris atau tidak atas kapasitinya sebagai penerima harta pusaka si mati pertama melalui wasiat wajibah. Pada hemat kami, persoalan hukum Syarak dan undang-undang ini mempunyai implikasi terhadap lain-lain kes wasiat wajibah yang wajar diberi perhatian. Justeru, ia boleh menjadi asas untuk diujahkan dan wujud kebarangkalian untuk diberi pertimbangan.

[26] Dalam hal ini kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Sungguhpun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu sebagaimana pada perenggan [16] di atas, namun ia adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[27] Kami turut berpandangan dengan memberikan kebenaran ini ia tidaklah menjejaskan keadilan kepada mana-mana pihak malahan dapat membuka ruang untuk suatu persoalan undang-undang dan hukum Syarak diujahkan di peringkat rayuan. Hal ini penting bagi menentukan sama ada wujudnya kekhilafan YA Hakim Bicara apabila mensabitkan Responden adalah waris melalui wasiat wajibah. Sungguhpun begitu, dengan mengambil kira tempoh kelewatan atas sebab yang

dinyatakan telah memprejudiskan Responden, maka dalam hal ini kami berpendapat ia wajar dipampaskan dengan kos selaras dengan seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

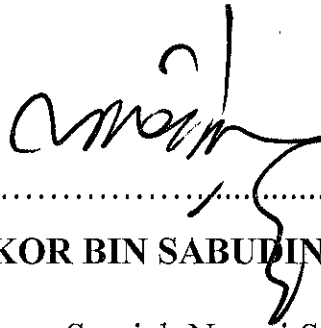
Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta hujahan kedua-dua pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan **DITERIMA**.
2. Pemohon-Pemohon dikehendaki memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
3. Pemohon-Pemohon dikehendaki membayar kos sebanyak RM5000.00 kepada Responden.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor